Tableau des mutations de terrains (prix au m², zone du PLU, risques) + fiche servitude de passage

Le sol se valorise par comparaison avec des ventes de terrains à bâtir du même secteur, au m² utile, en tenant compte de la zone du PLU, de la viabilisation et des risques. Ce tableau (M13, fictif) sert deux fois : pour le lot détachable de Mme Garnier et pour la valeur du sol dans la méthode sol + construction (capsules 2.33 et 2.36).

Mutations de terrains autour de Vaux-le-Pénil (M13, FICTIF)

Réf.	Commune, date	Surface totale / utile	Zone, état	Prix, €/m² utile	Décision
T1	Vaux-le-Pénil, 03/2025	450 / 450 m²	UB, viabilisé, argiles moyen	94 500 €, 210	Retenue
T2	Vaux-le-Pénil, 09/2025	520 / 520 m²	UB, viabilisé, argiles moyen	104 000 €, 200	Retenue
T3	Le Mée-sur-Seine, 01/2026	400 / 400 m²	UB, viabilisé, argiles faible	92 000 €, 230	Retenue
T4	Dammarie-lès-Lys, 06/2025	600 / 600 m²	UC, viabilisé, argiles moyen	108 000 €, 180	Retenue
T5	Vaux-le-Pénil, 02/2026	480 / 430 m² (accès 50 m²)	UB, en drapeau, argiles moyen	86 000 €, 200	Retenue (179 €/m² sur le total)
T6	Vaux-le-Pénil, 11/2025	1 100 / 0 m²	Zone A, non constructible	3 300 €, 3	Écartée : non constructible
T7	Vaux-le-Pénil, 07/2025	500 / 500 m²	UB, viabilisé	30 000 €, 60	Écartée : vente atypique, à vérifier

Le calcul du lot détachable de Mme Garnier

Médiane des 5 terrains retenus (210, 200, 230, 180, 200) = 200 €/m² utile ; moyenne = 204 €/m². Surface valorisable = 480 m² − 60 m² de bande d'accès = 420 m². Valeur avant frais = 420 × 200 = 84 000 € (fourchette 420 × 180 = 75 600 € à 420 × 230 = 96 600 €). Frais de division (géomètre, branchements, étude G1) = 15 000 € (fictif). Ordre de grandeur net = 84 000 − 15 000 = 69 000 €, avant fiscalité (à voir avec le notaire).

La valeur du sol de toute la parcelle (pour la méthode sol + construction)

Parcelle AB 214 = 1 240 m². Les terrains de référence font 400 à 600 m² : au-delà, le m² vaut moins. Hypothèse de jugement (fictive, à valider) : 600 premiers m² à 200 €/m² = 120 000 € ; surplus de 640 m² en jardin d'agrément à 25 % du prix médian, soit 50 €/m² = 32 000 €. Valeur du sol = 152 000 €. Ne pas y ajouter en plus les 84 000 € du lot : ce serait compter le même terrain deux fois.

Fiche servitude de passage : ce qu'il faut savoir

- Accès en pleine propriété : la bande de 60 m² appartient au lot ; elle se paie avec lui, mais ne se valorise pas comme du terrain constructible.
- Servitude conventionnelle : le passage reste sur le terrain conservé ; elle se crée par acte notarié (le passage est une servitude discontinue, établie par titre : Code civil, art. 691).
- Enclave : si une division crée une parcelle sans accès, le passage ne peut être demandé que sur les terrains issus de cette division (Code civil, art. 684).
- Une servitude de passage diminue la valeur du terrain qui la supporte : à intégrer dans le prix de la maison conservée.
- Largeur d'accès minimale : à lire dans le PLU (M07) et à faire confirmer par le géomètre.

La phrase à dire à Mme Garnier

« Votre terrain permet peut-être de détacher un lot à bâtir. Les ventes de terrains autour de chez vous donnent un ordre de grandeur de 84 000 € avant frais. Ce n'est pas un gain garanti : il faut l'avis d'un géomètre, une déclaration préalable, une étude de sol, et l'avis de votre notaire sur la fiscalité. »

Sources : Code civil, art. 682 à 685-1 (droit de passage) et art. 691 (Légifrance) ; Géorisques, dossier retrait-gonflement des argiles (étude préalable à la vente d'un terrain constructible en zone d'exposition moyenne ou forte, loi ÉLAN) ; Charte de l'expertise en évaluation immobilière, 6e édition (novembre 2025) : le terrain s'évalue par comparaison avec des transactions de terrains similaires. Mutations et frais fictifs (bible §11.4 et §11.5). Mise à jour : octobre 2026.

Éco-Consultant · Module 2 · Capsule 2.31 — Maison : le sol, par les mutations de terrains · Document pédagogique : vérifie toujours la réglementation en vigueur.